

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

กรมศุลกากร กับพวก
บริษัทไทยบุรินทร์ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 192

การที่จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์ในระหว่างที่จำเลยกำลังถูกดำเนินคดีอาญา "...บริษัท ฯ มีความประสงค์จะขอทำความตกลงเพื่อให้กรม ฯ ระบุคดีในชั้น ศาลการโดยยอมชำระภาษีอากรที่ขาด..." และยังมีข้อความที่จำเลยขอลดหย่อนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอยู่ด้วยนั้น มีความหมายว่า จำเลยจะยอมชำระค่าภาษีอากรที่ขาด โดยขอลดหย่อนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มก็เพื่อที่จะขอให้โจทก์ระบุคดีในชั้นศาลการ โดยมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนว่าหากโจทก์ยอมระบุคดีในชั้นศาลการแล้ว จำเลยก็จะยอมชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้โจทก์ ฉะนั้นเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ ยังยืนยันให้ดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป เงื่อนไขบังคับก่อนจึงยังไม่สำเร็จความยินยอม ชำระภาษีอากรที่ขาดจึงยังไม่เกิดขึ้น จำเลยจึงยังมิได้ละเสียซึ่งประโยชน์แห่งอายุ ความตาม ป.พ.พ. มาตรา 192.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินค่าภาษีอากร จำนวน 41,102.08 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การต่อสู้คดีหลายประการ และว่าคดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 800 บาท

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "การที่จำเลยมีเอกสารหมายเลข 1 ถึง โจทก์เป็นการละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความหรือไม่ เห็นว่าการที่จำเลยมีเอกสาร หมายเลข 1 ถึงโจทก์นั้นอยู่ในระหว่างที่จำเลยกำลังถูกดำเนินคดีอาญาตามที่โจทก์ได้ ร้องทุกข์ไว้ในข้อหาสำแดงเท็จเพื่อหลีกเลี่ยงอากรเกี่ยวกับสินค้าพิพาทนี้ ข้อความใน เอกสารดังกล่าวที่ว่า "...บริษัทฯ มีความประสงค์จะขอทำความตกลงเพื่อให้กรมฯ ระบายคดีในชั้นศาลการโดยยอมชำระภาษีอากรที่ขาด..." และยังมีข้อความที่จำเลย ขอลดหย่อนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอยู่ด้วย นั้น มีความหมายว่า จำเลยจะยอมชำระค่า ภาษีอากรที่ขาดโดยลดหย่อนเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอยู่ด้วย นั้น มีความหมายว่า จำเลยจะยอมชำระค่าภาษีอากรที่ขาดโดยลดหย่อนเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ก็เพื่อที่ จะขอให้โจทก์ระบายคดีในชั้นศาลการโดยมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขบังคับก่อนว่าหากโจทก์ ยอมระบายคดีในชั้นศาลการแล้ว จำเลยก็จะยอมชำระค่าภาษีอากรที่ขาดให้โจทก์ เมื่อ ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ยืนยันให้ดำเนินคดีกับจำเลยต่อไปตามเอกสารหมายเลข 4 เงื่อนไขบังคับก่อนจึงยังไม่สำเร็จ ความยินยอมชำระภาษีอากรที่ขาดจึงยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นจำเลยจึงยังมิได้ละเลยซึ่งประโยชน์แห่งอายุความ ตามบทบัญญัติมาตรา 192 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อเท็จจริงฟังได้ชัดว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ แล้ว ดังนั้น ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงเป็นการชอบแล้ว อุทธรณ์ ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------